

1500733-46.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o tráfico. O crime de tráfico de entorpecentes revela desprezo do agente pela saúde humana e o fim mercantilista da sua conduta é de todo reprovável. A pena, no mínimo, seria insuficiente, em especial considerando as consequências nefastas do crime e tipo do entorpecente apreendido. Noto que a quantidade de drogas também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500733-46.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500733-46.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083249/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 23871170 - 01º D.P.

CARAPICUIBA, 2083249 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN MATIAS DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA PARMEZAN ANNIBAL

Vistos.

KAUAN MATIAS DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque no dia no dia 25 de março de 2022, por volta das 16h00, na Rua Mauá, n 01, Cidade Ariston, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 356 (trezentas e cinquenta e seis) porções de cocaína, 324 (trezentas e vinte e quatro) porções de crack e 214 (duzentas e catorze) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso total bruto de 966,2 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Constou ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supramencionadas, MAX GABRIEL MAZZONI DA SILVA portava 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .32, com numeração suprimida, com uma munição deflagrada e cinco intactas, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 29 de março de 2022 (fls.91), sobrevindo citação pessoal

e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor.

As defesas requereram a absolvição dos acusados, por ausência probatória. A defesa de Kauan pugnou pela aplicação do redutor do §4º e aplicação de pena menos gravosa. A defesa de Max, pelo regime aberto e pena mínima.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.98/100) e laudo da arma e munições de fls. 153/158

Tanto perante a autoridade policial como em juízo o acusado Kauan negou os fatos. Disse que caminhava pelo local dos fatos na companhia de Max, quando foi abordado pelos guardas. Alegou que desconhecia o fato de seu colega estar armado e não sabia informar a origem da droga apresentada pelos guardas. Max confessou os fatos. Disse que no dia estava na companhia de seu colega Kauan e na posse da referida arma de fogo, pois iria vendê-la para um conhecido, porém, não estava traficando e não portava drogas.

Em juízo o réu KAUAN tem 18 anos confessou que estava traficando, estava sem emprego, era a primeira vez que estava traficando.

O réu MAX por sua vez, disse que, tem 19 anos, estava com a arma que não era sua, tinha pegado por conta de uma dívida e por isso deveria entregá-la dentro da comunidade. Disse que não conhecia o Kauan, e correu porque estava assustado, não tinha nada a ver com as drogas.

A confissão perpetrada em juízo é prova plenamente válida e capaz de levar ao decreto condenatório. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL CONFISSÃO JUDICIAL VALIDADE. É válida a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório. Apelação 993070658932, 01/12/10, TJSP

Não bastasse a confissão judicial, esta foi amplamente confirmada pelo restante da prova, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos dos policiais militares inquiridos em juízo.

O policial WILLIAN disse que estavam no local dos fatos por determinação do superior para verificar se não havia invasão após a reintegração. Avistaram dois indivíduos e acharam estranho eles no local conhecido pelo tráfico e conforme foram se aproximando eles saíram correndo, por isso desembarcaram da moto e foram atrás e os detiveram em uma residência abandonada, e conseguiram detê-los, em revista pessoal com o Max encontraram um revólver. Retornando ao local acharam uma bolsa com drogas. Eles estavam parados na entrada da viela e a bolsa estava neste local, só tinham os dois no local. Não os conhecia. Eles negaram. Da posse da arma eles não negaram mas do entorpecente eles negaram. A mochila estava no chão no canto do muro bem ao lado de onde eles estavam. Não viram movimentação de traficância. Não viram a mochila na ida, só quando voltaram no local. Não viram a arma, mas o volume na cintura que se confirmou com a revista. Os avistou de cerca de 30/40m.

O guarda municipal MICHEL, sob o crivo do contraditório, contou que tinha uma determinação para efetuar patrulhamento no local que foi objeto de reintegração de posse. Avistaram dois indivíduos em local conhecido pelo tráfico, um deles estava com um volume na cintura e quando os viram empreenderam fuga, entraram em um barraco abandonado quando foram detidos. Com o Max encontraram um revólver. Quando retornaram ao local onde eles estavam encontraram uma mochila com entorpecente. Quando avistaram, os réus estavam bem no canto na entrada da viela, com a mochila do lado de um deles. Perguntaram se eles estavam na traficância e eles negaram. Não conhecia os acusados. No momento da abordagem não tinham outras pessoas, mas pessoas circulam pelo local. Viu o volume na cintura do Max de cerca de 5. Quem fez a busca pessoal foi seu parceiro quem fez, dentro de um barraco.

Note-se que os GCM's descreveram detalhadamente e de forma coesa os fatos, bem como acrescentaram que não tinham nada contra os réus, e que sequer os conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer

que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Resta claro que ambos os policiais narraram apenas o que efetivamente ocorreu e o que se lembravam da ocorrência, descrevendo detalhadamente os fatos. O relato dos policiais foi firme, coerente e detalhado.

A palavra dos policiais é digna de fé e não foi maculada por outras provas. Assim, não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham introduzido as drogas ou dinheiro para prejudicar o réu, bem como falseado a verdade, produzindo interrogatório na fase policial. Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se, portanto, que digam a verdade, como qualquer outra testemunha.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Outrossim, não há nos autos motivos que levem a crer que os policiais tenham acusado o réu e deixado o verdadeiro criminoso solto.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à guarda ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes diante da confissão em juízo, da situação financeira do réu, quantidade, valor das drogas e circunstâncias e local da prisão. A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu.

Pelos mesmos motivos, incabível a desclassificação para o delito de uso de entorpecente, até porque a quantidade de droga se mostrou bastante elevada.

Senão vejamos: O acusado Kauan foi visto na posse do entorpecente, tendo confessado tal fato, bem como o valor dos entorpecentes apreendido não condiz com a condição financeira do réu que alegou estar desempregado. Da mesma forma, a arma foi apreendida na cintura de Max que confessou que a pegou por conta de uma dívida. Ademais disto, as declarações trazidas pelas testemunhas de Defesa do acusado Kauan (fls.142/144) em nada contribuíram à busca da verdade real, pois limitaram-se a atestar sua idoneidade moral.

Estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado 356 (trezentas e cinquenta e seis) porções de cocaína, 324 (trezentas e vinte e quatro) porções de crack e 214 (duzentas e catorze) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha - o que é compatível com o tráfico de drogas.

Na mesma linha, não há dúvidas de que foram apreendidas arma e munições com o acusado Max, a teor do constatado no laudo pericial de fls. 153/158 e em consonância com a prova oral colhida.

Diante do exposto, restou demonstrado nos autos que os réus praticaram os crimes descritos na denúncia, sendo a procedência de rigor.

Passo a dosar as penas:

Réu Kauan - (art. 33 da Lei 11.343/06):

Na primeira fase, São desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Assim, a pena será fixada acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos)

dias-multa para o tráfico. O crime de tráfico de entorpecentes revela desprezo do agente pela saúde humana e o fim mercantilista da sua conduta é de todo reprovável. A pena, no mínimo, seria insuficiente, em especial considerando as consequências nefastas do crime e tipo do entorpecente apreendido. Noto que a quantidade de drogas também autoriza em majoração da pena, pois eram dezenas de porções de cocaína e mais porções de maconha em valor mercantil considerado alto. Ademais, muitos dos delitos hoje praticados no seio da sociedade decorrem da necessidade que os usuários têm de manter vivo o vício. Na ponta deste círculo vicioso, está o traficante que entrega e fornece a droga mediante o devido pagamento. E mais: a conduta é prejudicial ao meio social. Sopesadas, portanto, as condições delineadas pelo artigo 59, do Código Penal, notadamente consequência e circunstâncias do crime, é de rigor a pena acima do mínimo legal.

Na segunda fase, Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, porém existe a minorante da confissão e da menoridade que faz com que a pena retorne ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Não há causas de aumento a serem consideradas. Em relação a causa de diminuição, atenta ao disposto no art. 42, da nova Lei de Drogas, considerando a primariedade, e promovo a redução da pena no máximo de 2/3, passando a pena definitiva a 1 anos e 8 meses de reclusão e 166 dias multa.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

O regime de cumprimento da pena, em razão da primariedade e da quantidade de pena aplicável, deve ser o inicial aberto (art. 33, § 2º do CP)

Deixo de converter em pena restritiva de direito diante da impossibilidade de cumprimento no cenário pandêmico atual, e ainda por considerar que o regime aberto é mais benéfico ao réu.

Réu Max -(artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03).

Na primeira fase, há circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 59 do Código Penal). O acusado apresenta personalidade voltada à criminalidade e conduta social desajustada, vez que ostenta inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude conforme faz prova a certidão de fls. 59/60 (Foro Especial da Infância e Juventude - 4ª Vara Especial da Infância e Juventude. Auto de Apreensão em Flagrante: 1500271-26.2019.8.26.0015. Situação: Extinto. Data: 23/01/2019; Foro Especial da Infância e Juventude - 3ª Vara Especial da Infância e Juventude. Boletim de Ocorrência Circunstanciada: 1501148-92.2021.8.26.0015 Situação: Extinto. Data: 07/04/2021; Foro Especial da Infância e Juventude - 1ª Vara Especial da Infância e Juventude. Boletim de Ocorrência Circunstanciada: 1501391-07.2019.8.26.0015 Situação: Extinto. Data: 28/03/2019; Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Auto de Apreensão em Flagrante: 0001921-90.2018.8.26.0542 Situação: Extinto. Data: 20/08/2018; Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0002552-92.2020.8.26.0015 (1501237-07.2020.8.26.0127). Data: 22/11/2021; Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Auto de Apreensão em Flagrante: 0003077-17.2017.8.26.0068 Situação: Extinto. Data: 22/03/2017; Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Relatório de Investigações: 0012279-18.2017.8.26.0068 Situação: Extinto. Data: 27/09/2017; Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0014668-04.2018.8.26.0015 (0001921-90.2018.8.26.0542) Situação: Extinto. Data: 22/11/2021; Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Auto de Apreensão em Flagrante: 1501601-86.2018.8.26.0405 Situação: Extinto. Data: 04/09/2018; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Processo de Apuração de Ato Infracional: 1003195-85.2020.8.26.0127 Situação: Extinto. Data: 06/05/2020; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Processo de Apuração de Ato Infracional: 1500739-08.2020.8.26.0127 Situação: Extinto. Data: 20/05/2020; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Processo de Apuração de Ato Infracional: 1501237-07.2020.8.26.0127 Situação: Extinto. Data: 10/08/2020 e Foro de Franco da Rocha - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0005635-57.2017.8.26.0198 Situação: Extinto. Data: 07/06/2017). Desta feita, não poderá receber, a mesma pena que receberia uma pessoa que nunca se envolveu em qualquer prática delitiva, seja porque estariam sendo iguais situações distintas, seja em razão do princípio da individualização da pena, inserido expressamente na Constituição Federal Assim, fixo a pena acima do

mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão de da menoridade. Assim, a pena será na monta de 03(três) anos meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Considerando o dispositivo do artigo 33 e 59 do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Deixo de converter em pena restritiva de direito diante da impossibilidade de cumprimento no cenário pandêmico atual, e ainda por considerar que o regime aberto é mais benéfico ao réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU:

a) MAX GABRIEL MAZZONI DA SILVA, RG: 39768700, nascido em 23/03/2003, filho de MAX APARECIDO DOMINGUES DA SILVA e JANAINA MAZZONI, como incurso no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 à à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

b) KAUAN MATIAS DA SILVA, RG: 59739781, nascido em 22/11/2003, filho de IVO SOARES DA SILVA e VALQUIRIA MATIAS, como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário aplicando-lhe a causa de diminuição do artigo 33, §4 do citado diploma legal

Diante da quantidade de pena aplicada, do regime inicial de cumprimento faculto eventual apelo em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Determino, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, a destruição da arma de fogo e munições apreendidas. Oficie-se.

Expeçam-se guias de recolhimento.

Condeno os réus ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, parágrafo 9ª., da Lei Estadual 11.608/03.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA